

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

6 декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г., 7 июня, 2 июля, 21, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 29 декабря 2014 г., 29 июня, 13 июля, 29 декабря 2015 г., 5 апреля, 3 июля, 28 декабря 2016 г., 7 июня, 29, 31 декабря 2017 г., 29 июня, 3 августа, 30 октября, 28 ноября 2018 г., 1 мая, 2 августа, 27 декабря 2019 г., 24 апреля, 31 июля, 22 декабря 2020 г., 24 февраля, 5 апреля, 1, 2 июля 2021 г., 16 апреля, 11, 28 июня, 14 июля, 5 декабря 2022 г., 4 августа 2023 г., 8 августа 2024 г.

**Принят Государственной Думой 8 июля 2011 года
Одобен Советом Федерации 13 июля 2011 года**

ГАРАНТ: См. [Обзор](#) судебной практики по вопросам, связанным с применением настоящего Федерального закона, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.

См. [Обзоры изменений](#) законодательства для специалистов по госзакупкам

См. комментарии к настоящему Федеральному закону

Статья 1. Цели регулирования настоящего Федерального закона и отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

ГАРАНТ: См. Энциклопедии, [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Часть 1 изменена с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в [части 2](#) настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;

2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в [пункте 1](#) настоящей части юридическим лицам;

3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в [пункте 2](#) настоящей части дочерним хозяйственным обществам;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ часть 2 статьи 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4, [вступающим в силу с 1 января 2014 г.](#)

4) бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с

частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с **частью 1 статьи 4** настоящего Федерального закона, при осуществлении им закупок:

*Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 31 июля 2019 г. - **Федеральный закон** от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию);

*Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 7 июня 2017 г. N 108-ФЗ в пункт 5 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены изменения*

См. текст пункта в предыдущей редакции

5) государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с **частью 3 статьи 2** настоящего Федерального закона и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с **частью 1 статьи 4** настоящего Федерального закона, при осуществлении закупок:

*Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 31 июля 2019 г. - **Федеральный закон** от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

*Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 июля 2024 г. - **Федеральный закон** от 4 августа 2023 г. № 444-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с **пунктами 2 и 6.1 части 1 статьи 93** Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

*Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 29 июня 2018 г. - **Федеральный закон** от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

*Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 29 июня 2018 г. - **Федеральный закон** от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

б) федеральными государственными унитарными предприятиями, имеющими существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, [перечень](#) которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, за исключением случаев осуществления такими предприятиями закупок за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление на территории Российской Федерации капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и (или) на приобретение на территории Российской Федерации объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 г. N 249-ФЗ в часть 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 180 дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона
[См. текст части в предыдущей редакции](#)

2.1. Действие настоящего Федерального закона (за исключением случаев, указанных в [части 5](#) настоящей статьи) не распространяется на юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а именно на:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

1) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, если общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год, информация об объеме которой размещена в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система);

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, если выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными обществами и их иными дочерними хозяйственными обществами составляет не более чем пять процентов суммы выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме которой размещена в единой информационной системе;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в пункт 3 части 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2014 г.
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3) дочерние хозяйственные общества указанных в [пункте 2](#) настоящей части дочерних хозяйственных обществ, если выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными обществами (в том числе иными дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) основных хозяйственных обществ указанных дочерних хозяйственных обществ составляет не более чем пять процентов суммы выручки за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме которой размещена в единой информационной системе.

Информация об изменениях: Часть 3 изменена с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ
[См. предыдущую редакцию](#)

3. **Порядок** определения совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования, указанных в [пунктах 1 и 2 части 2](#) настоящей статьи юридических лиц в уставном капитале хозяйственных обществ, [порядок](#) уведомления заказчиков об изменении совокупной доли такого участия утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 11 ноября 2018 г. - [Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 391-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с [законодательством](#) о товарных биржах и биржевой торговле;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ пункт 3 части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, [вступающей в силу с 1 января 2014 г.](#)

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) [утратил силу](#) с 1 января 2012 г.;

Информация об изменениях: [См. текст пункта 6 части 4 статьи 1](#)

7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со [статьей 5](#) Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

8) заключением и исполнением договоров в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

Информация об изменениях: Пункт 9 изменен с 9 декабря 2018 г. - [Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

9) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 21 декабря 2013 г. N 379-ФЗ часть 4 статьи 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 10, [вступающим в силу с 1 июля 2014 г.](#)

10) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о ценных бумагах;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ часть 4 статьи 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 11, [вступающим в силу с 1 июля 2015 г.](#)

11) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному

заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с [Федеральным законом](#) от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

Информация об изменениях: Часть 4 дополнена пунктом 12 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

12) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

Информация об изменениях: Пункт 13 изменен с 22 июня 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 11 июня 2022 г. № 159-ФЗ

См. предыдущую редакцию

13) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в [части 2](#) настоящей статьи юридических лиц, которые признаются [взаимозависимыми](#) с ним лицами в соответствии с [Налоговым кодексом](#) Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень предусмотренных настоящим пунктом юридических лиц определен правовыми актами, предусмотренными [частью 1 статьи 2](#) настоящего Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;

Информация об изменениях: Часть 4 дополнена пунктом 14 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

14) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства;

Информация об изменениях: Часть 4 дополнена пунктом 15 с 1 сентября 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ

15) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения [размера платы](#) за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с [земельным законодательством](#);

Информация об изменениях: Часть 4 дополнена пунктом 16 с 11 ноября 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 30 октября 2018 г. N 391-ФЗ

16) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании [договора инвестиционного товарищества](#), предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме);

Информация об изменениях: Часть 4 дополнена пунктом 17 с 21 июня 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 447-ФЗ

17) закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об организации синдицированного кредита (займа);

Информация об изменениях: Часть 4 дополнена пунктом 18 с 22 декабря 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 435-ФЗ

18) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются [публично-правовой компанией](#) "Единый заказчик в сфере строительства" в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета.

Информация об изменениях: Часть 5 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Действие настоящего Федерального закона в части особенностей осуществления закупок, предусмотренных [статьей 3.1](#) настоящего Федерального закона, распространяется на юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов. Для целей настоящего Федерального закона под закупками, осуществляемыми указанными юридическими лицами, понимается заключение за счет средств таких инвестиционных проектов договоров на поставку товаров, соответствующих [критериям](#), утвержденным Правительством Российской Федерации на основании [пункта 2 части 6 статьи 3.1](#) настоящего Федерального закона, и (или) договоров на выполнение работ, оказание услуг, договоров аренды (включая договоры фрахтования и финансовой аренды), условиями которых предусмотрено использование этих товаров.

Статья 2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг

ГАРАНТ: См. Энциклопедии, [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются [Конституцией](#) Российской Федерации, [Гражданским кодексом](#) Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений [части 3](#) настоящей статьи **правовыми актами**, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Информация об изменениях: Часть 2 изменена с 16 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 5 апреля 2021 г. № 86-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в [частях 3.1 и 3.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Информация об изменениях: Часть 2.1 изменена с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, автономного учреждения, федеральный орган исполнительной власти либо организация, осуществляющие от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества унитарного предприятия, вправе утвердить **типовое положение** о закупке, а также определить бюджетные учреждения, автономные учреждения, государственные унитарные предприятия, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений. Исполнительный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации, автономного учреждения субъекта Российской Федерации, муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, осуществляющие полномочия собственника имущества государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации, муниципального унитарного предприятия, либо иной уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией орган вправе утвердить типовое положение о закупке, а также определить соответственно бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации, муниципальные бюджетные учреждения, автономные учреждения субъекта Российской Федерации, муниципальные автономные учреждения, государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации, муниципальные унитарные предприятия, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или

внесении в него изменений.

Информация об изменениях: Статья 2 дополнена частью 2.2 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

2.2. В типовом положении о закупке определяется в том числе дата, до наступления которой соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с этим типовым положением.

Информация об изменениях: Статья 2 дополнена частью 2.3 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

2.3. Типовое положение о закупке должно содержать не подлежащие изменению при разработке и утверждении соответствующими бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями положения о закупке следующие сведения:

- 1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки;
- 2) способы закупок и условия их применения;
- 3) срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Информация об изменениях: Статья 2 дополнена частью 2.4 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

2.4. Типовое положение о закупке должно предусматривать особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, определяемые Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8 статьи 3](#) настоящего Федерального закона.

*Информация об изменениях: Часть 2.5 изменена с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

2.5. Типовое положение о закупке размещается в единой информационной системе утвердившими его соответствующими федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления либо организацией, указанными в [части 2.1](#) настоящей статьи, в течение пятнадцати дней с даты утверждения типового положения о закупке.

Информация об изменениях: Статья 2 дополнена частью 2.6 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

2.6. В случае внесения изменений в типовое положение о закупке такие изменения обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке которых утверждены в соответствии с типовым положением о закупке.

*Информация об изменениях: Часть 2.7 изменена с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

2.7. Изменения, внесенные в типовое положение о закупке, подлежат размещению в единой информационной системе утвердившими их федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления либо организацией, указанными в [части 2.1](#) настоящей статьи, в течение пятнадцати дней с даты утверждения таких изменений. При размещении изменений, внесенных в типовое положение о закупке, указывается срок, в течение которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о закупке. При этом такой срок не может составлять менее пятнадцати дней с даты размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в типовое положение о закупке.

3. Положение о закупке утверждается:

- 1) высшим органом управления государственной корпорации или государственной компании в случае, если заказчиком выступает государственная корпорация или государственная компания;
- 2) руководителем унитарного предприятия в случае, если заказчиком выступает государственное унитарное предприятие или муниципальное унитарное предприятие;
- 3) наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение;

*Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 12 марта 2014 г. N 26-ФЗ пункт 4 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)*

4) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества в случае, если заказчиком выступает акционерное общество, либо в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрено осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества, коллегиальным исполнительным органом общества или при отсутствии коллегиального исполнительного органа общим собранием акционеров общества;

*Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 12 марта 2014 г. N 26-ФЗ пункт 5 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)*

5) общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью, либо в случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уставом общества с ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа общества, советом директоров (наблюдательным советом) общества или коллегиальным исполнительным органом общества;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ часть 3 статьи 2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 6, [вступающим в силу](#) с 1 января 2014 г.

6) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение или муниципальное бюджетное учреждение;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ часть 3 статьи 2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7, [вступающим в силу](#) по истечении 90 дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

7) наблюдательным советом публично-правовой компании в случае, если заказчиком выступает публично-правовая компания.

Информация об изменениях: Статья 2 дополнена частью 4 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

4. Органы управления юридических лиц, указанных в [пунктах 2 и 3 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, вправе в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, принять решение о присоединении данного юридического лица к положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица, указанного в [пункте 1 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, с учетом требований, установленных [частью 3](#) настоящей статьи. Такое решение размещается в порядке, предусмотренном [частью 1 статьи 4](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Статья 2 дополнена частью 5 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

5. В случае внесения изменений в положение о закупке юридического лица, указанного в [пункте 1 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, размещение таких изменений в единой информационной системе в порядке, предусмотренном [частью 1 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, является основанием для присоединившегося юридического лица принять решение о присоединении к таким изменениям. Такое решение присоединившееся юридическое лицо принимает в течение пятнадцати дней с даты размещения юридическим лицом, указанным в [пункте 1 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, изменений в положение о закупке и размещает в порядке, предусмотренном [частью 1 статьи 4](#) настоящего Федерального закона.

Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг

ГАРАНТ: См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений

конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Информация об изменениях: Часть 2 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений настоящего Федерального закона. При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом [особенностей](#), установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8](#) настоящей статьи, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конкурсные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено положением о закупке.

Информация об изменениях: Часть 3 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Конкурсной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены [статьей 3.5](#) настоящего Федерального закона, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований [части 6.1](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 3.1 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

3.1. Конкурсные закупки осуществляются следующими способами:

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);

2) иными способами, установленными положением о закупке и соответствующими требованиям [части 3](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 3.2 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

3.2. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным [частью 3](#) настоящей статьи. Способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о закупке.

4. Правительство Российской Федерации вправе установить [перечень](#) товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме.

Информация об изменениях: Часть 5 изменена с 1 октября 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с [Федеральным законом](#) от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с [Федеральным законом](#) от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Участник закупки для участия в неконкурентной закупке подает заявку на участие в неконкурентной закупке или иной предусмотренный положением о закупке для направления заказчику документ (далее - заявка на участие в неконкурентной закупке), для участия в конкурентной закупке подает заявку на участие в конкурентной закупке (далее при совместном упоминании - заявка на участие в закупке).

Информация об изменениях: Часть 5.1 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с [частью 2 статьи 4](#) настоящего Федерального закона порядку формирования этого плана), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 5.2 с 31 августа 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 31 июля 2020 г. N 250-ФЗ

5.2. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

ГАРАНТ: Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо приглашения принять участие в которых были направлены до 31 августа 2020 г., [завершаются](#) по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения либо на дату направления такого приглашения

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена 5.3 с 16 апреля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

5.3. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена 5.4 с 16 апреля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

5.4. При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, предусмотренных [частью 5.3](#) настоящей статьи, в положение о закупке включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты.

Информация об изменениях: Часть 6 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, ккупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 6.1 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в [части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Информация об изменениях: [Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ](#) в часть 7 статьи 3 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу с 1 января 2014 г.](#)

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

7. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](#) настоящего Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](#).

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 7.1 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 160-ФЗ](#)

7.1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с [Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"](#).

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 7.2 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 160-ФЗ](#)

7.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, указанном в [Федеральном законе](#) от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.

Информация об изменениях: [Статья 3](#) дополнена частью 7.3 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 11 июня 2022 г. № 160-ФЗ

7.3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных [частью 7.2](#) настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 7.2 настоящей статьи, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 7.2 настоящей статьи.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ часть 8 статьи 3 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

8. Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) утратил силу с 1 января 2025 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Пункт 2](#) изменен с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2) [особенности](#) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, [годовой объем](#) закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, [порядок](#) расчета указанного объема, а также [форму](#) годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и [требования](#) к содержанию этого отчета. Такие особенности могут предусматривать обязанность отдельных заказчиков осуществлять закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ часть 8 статьи 3 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3

3) особенности осуществления закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг (за исключением проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также консультационных услуг;

Информация об изменениях: [Пункт 4](#) изменен с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4) особенности осуществления закупок, проводимых в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 16 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, в том числе:

а) особенности их осуществления в электронной форме;

б) особенности документооборота в форме электронных документов, требования к форматам и видам средств электронной подписи, применяемым при таком документообороте;

в) порядок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а также порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками закупки в целях обеспечения заявок на участие в закупке;

г) [перечень](#) операторов электронных площадок для проведения закупок и обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые требования к электронным#

площадкам, их функционированию и операторам таких электронных площадок;

Информация об изменениях: Часть 8 дополнена пунктом 5 с 1 октября 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Положения пункта 5 (в редакции [Федерального закона](#) от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ) [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и приглашения принять участие в которых направлены либо договоры с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при осуществлении которых заключены с 1 января 2025 г.

5) случаи, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные [пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4](#) настоящего Федерального закона, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с [законодательством](#) в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

*Информация об изменениях: Часть 8.1 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

8.1. В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8](#) настоящей статьи, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, предусмотренный [частью 21 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, либо неразмещения указанного отчета в единой информационной системе положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. В данном случае в течение указанного периода заказчики руководствуются положениями [Федерального закона](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:

- 1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- 2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с [частями 1 - 3, 5 - 8 статьи 30](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом для целей настоящей части под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года;
- 4) применения требований к участникам закупок;
- 5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупок;
- 6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;

*Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 1 января 2022 г. - [Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с [параграфами 2 и 3 главы 3](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики:

- а) направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков

(исполнителей, подрядчиков), сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров в соответствии с настоящим Федеральным законом;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 января 2022 г. - [Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

б) не проводят согласование применения закрытого конкурса, закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление такого согласования;

8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных [частью 1 статьи 93](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 января 2022 г. - [Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

а) не проводят согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся;

б) не направляют в контрольный орган в сфере закупок уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ [статья 3](#) [настоящего Федерального закона](#) дополнена [частью 8.2](#), [вступающей в силу](#) с 1 ноября 2015 г.

8.2. Правительство Российской Федерации утверждает:

ГАРАНТ: Пункт 1 части 8.2 статьи 3 [вступает в силу](#) с 1 января 2016 г.

1) [перечень](#) конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовой объем такой закупки либо [порядок](#) установления указанного годового объема для каждого конкретного заказчика, а также [форму](#) годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, и [требования](#) к содержанию этого отчета;

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2) [порядок](#) осуществления акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", осуществляющим деятельность в качестве института развития в сфере развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с [Федеральным законом](#) от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - корпорация развития малого и среднего предпринимательства), исполнительными органами субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении определенных Правительством Российской Федерации отдельных заказчиков с использованием единой информационной системы, порядок размещения в единой информационной системе такими заказчиками указанных планов, изменений, годовых отчетов для проведения такого мониторинга, в том числе повторного, порядок размещения в единой

информационной системе уведомлений и заключений, предусмотренных **частями 10 - 15 статьи 5.1** настоящего Федерального закона, а также **порядок и сроки** приостановки реализации указанных планов по решению антимонопольного органа в случае выдачи отрицательных заключений по результатам такого мониторинга;

*Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 июля 2022 г. - **Федеральный закон** от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

б) оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении определенных Правительством Российской Федерации **конкретных заказчиков** с использованием единой информационной системы, порядок размещения в единой информационной системе такими заказчиками указанных проектов для проведения такой оценки соответствия, в том числе повторной, порядок размещения в единой информационной системе уведомлений и заключений, предусмотренных **частями 10 - 15 статьи 5.1** настоящего Федерального закона, а также **порядок и сроки** приостановки реализации указанных планов по решению антимонопольного органа в случае выдачи отрицательных заключений по результатам такой оценки соответствия;

3) форму раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, содержащегося в плане закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2** настоящей части, и требования к содержанию этого раздела;

ГАРАНТ: Пункт 4 части 8.2 статьи 3 **вступает в силу** с 1 января 2016 г.

4) форму раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, содержащегося в плане закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2** настоящей части, и требования к содержанию этого раздела.

*Информация об изменениях: Часть 9 изменена с 19 августа 2024 г. - **Федеральный закон** от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

9. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных **пунктами 1, 4 - 6 части 10** настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные **статьей 5.1** настоящего Федерального закона. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации или созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых исполнительные органы субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные **статьей 5.1** настоящего Федерального закона.

*Информация об изменениях: Часть 10 изменена с 31 декабря 2017 г. - **Федеральный закон** от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

10. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном **статьей 18.1** Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях:

*Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 31 декабря 2017 г. - **Федеральный закон** от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и

размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;

2) утратил силу с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Часть 10 дополнена пунктом 2.1 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

2.1) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом;

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

Информация об изменениях: Часть 10 дополнена пунктом 5 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений [Федерального закона](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусмотренных [частью 8.1](#) настоящей статьи, [частью 5 статьи 8](#) настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений;

Информация об изменениях: Часть 10 дополнена пунктом 6 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 11 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

11. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 12 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

12. В антимонопольном органе в порядке, установленном [статьей 18.1](#) Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в случаях, определенных [пунктами 1, 4 - 6 части 10](#) настоящей статьи, а также с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные [статьей 5.1](#) настоящего Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8

августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2) исполнительными органами субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых исполнительные органы субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные [статьей 5.1](#) настоящего Федерального закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация об изменениях: Статья 3 дополнена частью 13 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

13. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования.

Информация об изменениях: Наименование изменено с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения статьи 3.1 настоящего Федерального закона [распространяются](#) на реализуемые инвестиционные проекты, за исключением инвестиционных проектов, в рамках которых на день вступления в силу указанных положений требования к закупаемой продукции машиностроения, подлежащей включению в перечни, установлены утвержденной заказчиком или юридическим лицом, указанным в [части 5 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, проектной документацией и (или) заключены договоры в отношении конкретной продукции машиностроения, подлежащей включению в перечни

Статья 3.1. Особенности осуществления закупок юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты с государственной поддержкой, включенные в реестр инвестиционных проектов

ГАРАНТ: См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 3.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Часть 1 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Предусмотренные настоящей статьей особенности применяются к закупкам, осуществляемым юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты с государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, при условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов.

2. Указанные в настоящей статье особенности не применяются к закупкам:

1) осуществляемым юридическими лицами в соответствии с [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) товаров, работ, услуг за счет средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, при условии реализации таких проектов за пределами территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, или в соответствии с межгосударственными договорами и межправительственными договорами Российской Федерации;

Информация об изменениях: Часть 2 дополнена пунктом 3 с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

3) осуществляемым заказчиками - государственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей принадлежит указанным юридическим лицам.

Информация об изменениях: Часть 3 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Для целей настоящего Федерального закона инвестиционным проектом с государственной поддержкой признается инвестиционный проект, в рамках реализации которого обязательства

юридического лица обеспечены государственной гарантией Российской Федерации (в том числе по кредитам, привлекаемым юридическим лицом, которое отобрано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования) и (или) финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или частично (в объеме не менее чем 10 миллионов рублей) за счет средств:

1) федерального бюджета, предоставляемых в виде бюджетных инвестиций или субсидий;

2) Фонда национального благосостояния, размещаемых в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 9 декабря 2018 г. - [Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3) государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Информация об изменениях: Часть 4 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

4. **Порядок** и критерии отбора указанных в **части 1** настоящей статьи инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и **порядок** ведения такого реестра устанавливаются Правительством Российской Федерации. Ведение указанного реестра осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации **федеральным органом исполнительной власти**.

Информация об изменениях: Часть 5 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

5. В целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в **части 1** настоящей статьи, в продукции машиностроения, Правительство Российской Федерации создает координационный орган (далее - координационный орган Правительства Российской Федерации), полномочия которого устанавливаются **актом** Правительства Российской Федерации с учетом положений **части 8** настоящей статьи.

6. Правительство Российской Федерации утверждает:

1) **положение** о координационном органе Правительства Российской Федерации и состав координационного органа;

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

2) **критерии** отнесения товара к продукции машиностроения в целях настоящего Федерального закона, **цену** единицы такой продукции, при превышении которой сведения о такой продукции включаются в формируемые юридическими лицами, указанными в **части 1** настоящей статьи, перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации предусмотренных частью 1 настоящей статьи инвестиционных проектов (далее - перечни), а также **порядок** определения цены единицы такой продукции указанными юридическими лицами при формировании перечней.

Информация об изменениях: Часть 7 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Правительство Российской Федерации вправе определить:

1) **отдельные виды** продукции машиностроения, которая включается в перечни в соответствии с **пунктом 2 части 6** настоящей статьи и закупки которой и (или) закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этой продукции, не могут быть осуществлены юридическими лицами, указанными в **части 1** настоящей статьи, без согласования эксплуатационных характеристик этой продукции с координационным органом Правительства Российской Федерации;

2) **отдельные виды** продукции машиностроения, которая включается в перечни в соответствии с **пунктом 2 части 6** настоящей статьи и закупки которой и (или) закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этой продукции, не могут быть осуществлены юридическими

лицами, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, за пределами территории Российской Федерации без согласования возможности осуществления таких закупок с координационным органом Правительства Российской Федерации.

8. Координационный орган Правительства Российской Федерации в том числе вправе:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1) принять обязательные для исполнения юридическими лицами, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, решения о необходимости размещения ими перечней в единой информационной системе;

2) определить конкретные закупки, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов, указанных в [части 1](#) настоящей статьи (если в отношении таких закупок Правительством Российской Федерации не принято решение в соответствии с [пунктом 1 части 16 статьи 4](#) настоящего Федерального закона);

3) определить конкретные виды продукции машиностроения, которая включается в перечни и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе при реализации инвестиционных проектов, указанных в [части 1](#) настоящей статьи (если в отношении таких видов (групп) продукции Правительством Российской Федерации не принято решение в соответствии с [пунктом 2 части 16 статьи 4](#) настоящего Федерального закона);

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

4) координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, касающуюся разработки государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, иных документов стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации в целях создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в [части 1](#) настоящей статьи, в продукции машиностроения, в том числе с учетом представленных такими юридическими лицами перечней, или внесения изменений в указанные программы и документы.

Информация об изменениях: Часть 9 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

9. При реализации инвестиционных проектов, предусмотренных [частью 1](#) настоящей статьи, юридические лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи:

1) [формируют](#) перечни в соответствии с [частью 11](#) настоящей статьи на срок не менее чем пять лет или на срок реализации таких инвестиционных проектов и представляют их на рассмотрение в координационный орган Правительства Российской Федерации;

2) формируют при необходимости изменения, которые подлежат внесению в указанные перечни, и представляют данные изменения на рассмотрение в координационный орган Правительства Российской Федерации.

Информация об изменениях: Часть 10 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

10. До представления перечней, изменений, вносимых в перечни, в координационный орган Правительства Российской Федерации юридические лица, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, не вправе осуществлять закупки продукции машиностроения, подлежащей включению в перечни в соответствии с [частью 11](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Часть 11 изменена с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

11. Перечни должны содержать информацию о продукции машиностроения, которая необходима для реализации инвестиционного проекта, указанного в [части 1](#) настоящей статьи, в случае, если цена единицы такой продукции превышает величину, определенную Правительством Российской Федерации

в соответствии с [частью 6](#) настоящей статьи, а также информацию о продукции машиностроения (независимо от цены единицы такой продукции), которая необходима для реализации такого инвестиционного проекта и освоение производства которой на территории Российской Федерации рекомендуется юридическим лицом, указанным в части 1 настоящей статьи.

12. Информация, включаемая в перечни в соответствии с [частью 11](#) настоящей статьи, должна содержать:

- 1) наименование продукции машиностроения;
- 2) эксплуатационные характеристики, ориентировочное количество и ориентировочную цену такой продукции;
- 3) планируемый срок заключения договора (год) и планируемый срок поставки такой продукции (год);
- 4) сведения о предполагаемых поставщиках такой продукции (при наличии этих сведений);

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5) сведения о том, что такая продукция происходит из иностранных государств, группы иностранных государств, в том числе об отдельных видах такой продукции, которую юридическое лицо, указанное в [части 1](#) настоящей статьи, рекомендует для производства на территории Российской Федерации;

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

6) сведения о том, что юридическое лицо, указанное в [части 1](#) настоящей статьи, планирует закупать такую продукцию у единственного поставщика;

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7) сведения о том, что при закупке такой продукции юридическим лицом, указанным в [части 1](#) настоящей статьи, будут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупки о создании либо модернизации и (или) об освоении производства продукции машиностроения на территории Российской Федерации с указанием этих дополнительных требований.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.1-1 с 30 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ

Статья 3.1-1. Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) заказчиками - государственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей принадлежит указанным юридическим лицам

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 3.1-1 настоящего Федерального закона

1. Предусмотренные настоящей статьей особенности применяются к закупкам товаров, определенных в соответствии с [частью 6](#) настоящей статьи, закупкам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этих товаров, осуществляемым заказчиками - государственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей принадлежит указанным юридическим лицам.

2. Предусмотренные настоящей статьей особенности не применяются к закупкам, осуществляемым юридическими лицами в соответствии с [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. В целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и

оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, Правительство Российской Федерации создает координационный орган по согласованию закупок заказчиков (далее - координационный орган Правительства Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков), [положение](#) о котором, в том числе его полномочия, а также состав которого устанавливается актом Правительства Российской Федерации с учетом положений [части 6](#) настоящей статьи.

4. [Порядок](#) согласования заказчиками, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, закупок товаров, определенных в соответствии с [частью 6](#) настоящей статьи, а также закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этих товаров, с координационным органом Правительства Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков определяется Правительством Российской Федерации.

5. До согласования с координационным органом Правительства Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков заказчики, указанные в [части 1](#) настоящей статьи, не вправе включать в планы закупок и (или) осуществлять закупки товаров, определенных в соответствии с [частью 6](#) настоящей статьи, а также включать в планы закупок и (или) осуществлять закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этих товаров.

6. Правительство Российской Федерации вправе определить [перечни](#) товаров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную Правительством Российской Федерации, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, без согласования с координационным органом Правительства Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в том числе использование которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осуществления таких закупок за пределами территории Российской Федерации.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.1-2 с 4 августа 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ

Статья 3.1-2. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального строительства

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 3.1-2 настоящего Федерального закона

1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен содержать условия, согласно которым:

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит указанным в [части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона юридическим лицам, от имени которых заключен договор;

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в [пункте 2 части 1](#) настоящей статьи, предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

*Информация об изменениях: Наименование изменено с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ
См. предыдущую редакцию*

Статья 3.1-3. Особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых являются

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#) и другие комментарии к статье 3.1-3 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Часть 1 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Договор, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат указанным в [части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона юридическим лицам, от имени которых заключен договор.

Информация об изменениях: Часть 2 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о градостроительной деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с [Градостроительным кодексом](#) Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Информация об изменениях: Часть 3 изменена с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный, реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получены заключение федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 54](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях: Статья 3.1-3 дополнена частью 4 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

4. Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

Информация об изменениях: Статья 3.1-3 дополнена частью 5 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

5. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования.

*Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.1-4 с 1 октября 2024 г. - **Федеральный закон** от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ*

ГАРАНТ: Положения статьи 3.1-4 (в редакции **Федерального закона** от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ) **применяются** к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и приглашения принять участие в которых направлены либо договоры с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при осуществлении которых заключены с 1 января 2025 г.

Статья 3.1-4. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных **пунктом 1 части 2** настоящей статьи. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 1 части 2** настоящей статьи, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

2. Правительство Российской Федерации:

1) вправе с учетом положений **части 3** настоящей статьи принимать меры, устанавливающие:

а) **запрет** закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) **ограничение** закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе **минимальную обязательную долю** закупок товаров российского происхождения;

в) **преимущество** в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

2) **определяет** информацию и перечень документов, которые подтверждают **страну происхождения** товара для целей настоящего Федерального закона, в случае принятия мер, предусмотренных **пунктом 1** настоящей части.

3. Принятие Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных **пунктом 1 части 2** настоящей статьи, допускается в случаях, при которых международным договором Российской Федерации предусматривается возможность непредоставления национального режима товару, происходящему из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой зарегистрированным на территории иностранного государства лицом.

4. При осуществлении закупки товара:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный **подпунктом "а" пункта 1 части 2** настоящей статьи запрет закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное **подпунктом "б" пункта 1 части 2** настоящей статьи ограничение закупок товара, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное **подпунктом "в" пункта 1 части 2** настоящей статьи преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в **подпункте "а"** настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5. При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный **подпунктом "а" пункта 1 части 2** настоящей статьи запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается **гражданским законодательством**), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное **подпунктом "б" пункта 1 части 2** настоящей статьи ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается **гражданским законодательством**), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное **подпунктом "в" пункта 1 части 2** настоящей статьи преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в **подпункте "а"** настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается **гражданским законодательством**), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. По итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в единой информационной системе размещается **отчет** об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, который формируется путем обработки содержащейся в единой информационной системе информации, включенной в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также путем формирования заказчиком информации об объеме закупок, информация о которых не подлежит в соответствии с настоящим

Федеральным законом размещению в единой информационной системе. В случаях, установленных в соответствии с [частью 8](#) настоящей статьи, при которых отчет об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, не подлежит размещению в единой информационной системе, заказчик до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, составляет и направляет такой отчет в указанный в [части 7](#) настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти.

7. Рассмотрение предусмотренных [частью 6](#) настоящей статьи отчетов об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и оценка результатов осуществления в отчетном году таких закупок осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

8. Правительство Российской Федерации устанавливает [требования](#) к форме и содержанию отчета об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, порядок формирования и размещения такого отчета в единой информационной системе, на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), порядок предоставления федеральному органу исполнительной власти, указанному в [части 7](#) настоящей статьи, доступа к информации, содержащейся в таких отчетах, размещенных в единой информационной системе, порядок рассмотрения таких отчетов и оценки результатов осуществления в отчетном году закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, этим федеральным органом исполнительной власти. Правительство Российской Федерации в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства вправе установить случаи, при которых отчет об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, не подлежит размещению в единой информационной системе, а также порядок его направления в этих случаях в указанный в [части 7](#) настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.2 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

Статья 3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#), [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 3.2 настоящего Федерального закона

1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и на основании требований, предусмотренных [статьями 3.3](#) и [3.4](#) настоящего Федерального закона.

2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в [части 2](#) настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

5. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

6. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

7. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с [частью 5](#) настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

8. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.

9. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая

размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе [частью 10 статьи 4](#) настоящего Федерального закона.

10. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке заказчика.

11. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

12. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.

13. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

- 1) дата подписания протокола;
- 2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- 3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
 - а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
 - б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
- 4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
- 5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
- 6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

- 1) дата подписания протокола;
- 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
- 3) утратил силу с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их

отклонения) с указанием в том числе:

- а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
- б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
- в) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
- г) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
- д) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

15. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

16. Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

17. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

18. Под аукционом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

19. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

20. Под запросом котировок в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

21. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

22. Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

23. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

24. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.

Информация об изменениях: Часть 25 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

25. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным [Гражданским кодексом](#) Российской Федерации, за исключением случая проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 настоящего Федерального закона, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с [частью 12 статьи 3.4](#) настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

26. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

27. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

28. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком в положении о закупке.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.3 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

Статья 3.3. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной площадки для целей проведения такой закупки

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#) и другие комментарии к статье 3.3 настоящего Федерального закона

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего

Федерального закона. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи.

3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

8. Утратила силу с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений;

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом и соглашением, предусмотренным [частью 2](#) настоящей статьи, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с [пунктом 3 части 22 статьи 3.4](#) настоящего Федерального закона, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока

подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.4 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

ГАРАНТ: Положения статьи 3.4 [применяются](#) к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после даты начала функционирования операторов электронных площадок в соответствии с [едиными требованиями](#), предусмотренными [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, и [дополнительными требованиями](#), предусмотренными настоящим [Федеральным законом](#)

Согласно [письму](#) Минфина России от 2 октября 2018 г. N 24-06-08/70718 датой начала функционирования электронных площадок является 1 октября 2018 г.

Статья 3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#), [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 3.4 настоящего Федерального закона

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом [особенностей](#), установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со [статьями 3.2 и 3.3](#) настоящего Федерального закона и с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей.

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена

договора не должна превышать семь миллионов рублей.

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;

4) утратил силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора.

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в [части 4](#) настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных [пунктами 1 и 2 части 4](#) настоящей статьи;

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные [пунктом 1](#) или [2 части 4](#) настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем

участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями **части 3** настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

Информация об изменениях: Пункт 6 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное **пунктом 2 части 4** настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений **Федерального закона** от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного **пунктом 2 части 4** настоящей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом для подачи заявки;

9) утратил силу с 1 апреля 2021 г. - **Федеральный закон** от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный **пунктом 5 части 4** настоящей статьи:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

6. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - **Федеральный закон** от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Информация об изменениях: [Статья 3.4 дополнена частью 7.1 с 1 апреля 2021 г. - Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

7.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с [пунктом 10 части 5](#) настоящей статьи дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с [частью 7](#) настоящей статьи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

Информация об изменениях: [Статья 3.4 дополнена частью 7.2 с 1 апреля 2021 г. - Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

7.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоящей статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.

8. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

9. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Часть 10 изменена с 1 июля 2018 г. - Федеральный закон от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с [едиными требованиями](#), предусмотренными [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и [дополнительными требованиями](#), установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);

3) утратил силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей настоящего Федерального закона.

11. Правительство Российской Федерации утверждает [перечень](#) операторов электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10 настоящей статьи. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном [пунктом 5 части 10](#) настоящей статьи, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 настоящей статьи, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.

Информация об изменениях: [Часть 12 изменена с 1 июля 2022 г. - Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в [перечень](#), определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).

14. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Статья 3.4 дополнена частью 14.1 с 1 июля 2022 г. - Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Требования пунктов 1, 3 и 4 части 14.1 [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

14.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным [частью 1 статьи 45](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ГАРАНТ: [Пункт 2 вступает в силу с 1 апреля 2023 г.](#)

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный [частью 8 статьи 45](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных [Гражданским кодексом](#) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 4 части 32](#) настоящей статьи;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 14.2 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Требования части 14.2 [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

14.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 14.3 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Требования части 14.3 [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

14.3. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Информация об изменениях: Часть 15 изменена с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с [частью 15](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Часть 17 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Требования части 17 (в редакции [Федерального закона от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)) [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

17. В случаях, предусмотренных [частью 26 статьи 3.2](#) настоящего Федерального закона, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

19. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: [Статья 3.4 дополнена частью 19.1 с 1 апреля 2021 г. - **Федеральный закон** от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.1. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного [подпунктом "е" пункта 9](#) настоящей части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Требования подпункта "б" (в редакции [Федерального закона](#) от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ) [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном [Кодексом](#) Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289, 290, 291, 291.1](#) Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

Информация об изменениях: Пункт 12 изменен с 1 октября 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения пункта 12 (в редакции [Федерального закона](#) от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ) [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и приглашения принять участие в которых направлены либо договоры с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при осуществлении которых заключены с 1 января 2025 г.

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с [пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4](#) настоящего Федерального закона;

Информация об изменениях: Пункт 13 изменен с 12 июля 2021 г. - [Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 277-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 19.2 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.2. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 19.3 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.3. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные [частями 19.1 и 19.2](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 19.4 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в [части 19.2](#) настоящей статьи, не допускается.

Информация об изменениях: Часть 19.5 изменена с 12 июля 2021 г. - [Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 277-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

19.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные [пунктом 10 части 19.1](#), а также [частью 19.2](#) настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные [пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1](#), а также [частью 19.2](#) настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с [частью 19.1](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 19.6 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные [пунктом 10 части 19.1](#) настоящей статьи. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные [пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1](#) настоящей статьи. При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с [частью 19.1](#) настоящей статьи.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 19.7 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные [частью 19.1](#) настоящей статьи, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 19.8 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

19.8. Декларация, предусмотренная [пунктом 9 части 19.1](#) настоящей статьи, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в [части 19.1](#) настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с [частью 18](#) настоящей статьи.

20. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Часть 21 изменена с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка

подлежит отклонению.

22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией;

2) утратил силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный [частью 7.1](#) настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене договора с учетом требований [части 7](#) настоящей статьи (при проведении аукциона в электронной форме);

Информация об изменениях: Часть 22 дополнена пунктом 4 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

4) протокол, предусмотренный [частью 7.1](#) настоящей статьи (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный [пунктом 5 части 4](#) настоящей статьи), - не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с [частью 5 статьи 3.2](#) настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.

Информация об изменениях: Часть 24 изменена с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в [части 13 статьи 3.2](#) настоящего Федерального закона. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

25. Утратила силу с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Информация об изменениях: Часть 26 изменена с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в [пунктах 1](#) (при проведении запроса котировок в электронной форме), [3, 4](#) (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный [пунктом 5 части 4](#) настоящей статьи) части 22 настоящей статьи, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями [части 14 статьи 3.2](#) настоящего Федерального закона и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.

28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Информация об изменениях: Часть 29 изменена с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 31 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ

ГАРАНТ: Требования части 31 [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

31. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения [пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3](#) настоящей статьи. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока

исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Информация об изменениях: Статья 3.4 дополнена частью 32 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Требования части 32 [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

32. Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) [типовую форму](#) независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, [типовую форму](#) независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

2) [форму](#) требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, [форму](#) требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

3) [дополнительные требования](#) к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

4) [перечень](#) документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

5) [особенности](#) порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного [частью 8 статьи 45](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для целей настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Федеральный закон дополнен статьей 3.5 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

Статья 3.5. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 3.5 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: Часть 1 изменена с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с [пунктом 2](#) или [3 части 8 статьи 3.1](#) настоящего Федерального закона, или если закупка проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 16 статьи 4](#) настоящего Федерального закона (далее также - закрытая конкурентная закупка).

2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном [статьей 3.2](#) настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

Информация об изменениях: Часть 3 изменена с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16](#)

апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением закупки, проводимой в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 16 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, не подлежит размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

4. Правительство Российской Федерации определяет [особенности](#) документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также [перечень](#) операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках.

Информация об изменениях: Статья 3.6 изменена с 25 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 14 июля 2022 г. № 272-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 3.6. Требования к закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#), [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 3.6 настоящего Федерального закона

Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются положением о закупке. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных [пунктом 1 статьи 26.1](#) Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного [пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

Статья 4. Информационное обеспечение закупки

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#), [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в часть 1 статьи 4 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Информация об изменениях: Часть 2 изменена с 1 октября 2024 г. - [Федеральный закон](#) от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

ГАРАНТ: Положения части 2 (в редакции [Федерального закона](#) от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ) [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и приглашения принять участие в которых направлены либо договоры с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при осуществлении которых заключены с 1 января 2025 г.

2. Заказчик размещает в единой информационной системе [план](#) закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. [Порядок](#) формирования плана закупки товаров, работ, услуг, [порядок](#) и [сроки](#) размещения в единой информационной системе, на официальном сайте такого плана, [требования](#) к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения закупок, предусмотренных [частью 15](#) настоящей статьи, в план закупки товаров, работ, услуг.

Информация об изменениях: Часть 3 изменена с 1 октября 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения закупок, предусмотренных [частью 15](#) настоящей статьи, в план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

Информация об изменениях: Часть 3.1 изменена с 1 ноября 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3.1. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, должен содержать формируемый на срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ [статья 4](#) настоящего Федерального закона дополнена [частью 3.2](#), [вступающей в силу](#) с 1 января 2016 г.

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктами 1 и 2 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ [статья 4](#) настоящего Федерального закона дополнена [частью 3.3](#), [вступающей в силу](#) с 1 января 2016 г.

3.3. План закупки товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, должен содержать перечень инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и среднего предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: Часть 4 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации [приоритетных направлений](#) развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и [перечнем](#) критических технологий Российской Федерации.

Информация об изменениях: Часть 4.1 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

4.1. Заказчики, определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, на основании критериев, предусмотренных [частью 4](#) настоящей статьи, устанавливают:

1) перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;

2) положения о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.

ГАРАНТ: См. [методические материалы](#) (требования) к разработке положений о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, направленные [письмом](#) Минэкономразвития России от 29 декабря 2018 г. N 39283-СГ/Д01и

Информация об изменениях: Статья 4 дополнена частью 4.2 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

4.2. Правительство Российской Федерации определяет [требования](#) к критериям, предусмотренным [частью 4](#) настоящей статьи, и порядок их установления.

Информация об изменениях: Часть 5 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

5. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, размещаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии с [частью 6](#) настоящей статьи (далее - информация о закупке). В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой информационной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке.

Информация об изменениях: Часть 6 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Положением о закупке может быть предусмотрена иная дополнительная информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Информация об изменениях: Часть 7 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей статье информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, не подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе или на официальном сайте.

Информация об изменениях: Часть 8 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.

Информация об изменениях: Часть 9 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

9. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие

сведения:

- 1) способ осуществления закупки;
- 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
- 3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с [частью 6.1 статьи 3](#) настоящего Федерального закона (при необходимости);
- 4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 16 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 86-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);

Информация об изменениях: Часть 9 дополнена пунктом 8.1 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Пункт 8.1 [применяется](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

Информация об изменениях: Часть 9 дополнена пунктом 8.2 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Пункт 8.2 [применяется](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;

Информация об изменениях: Часть 9 дополнена пунктом 8.3 с 1 октября 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Положения пункта 8.3 (в редакции [Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 318-ФЗ](#)) [применяются](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и приглашения принять участие в которых направлены либо договоры с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при осуществлении которых заключены с 1 января 2025 г.

8.3) информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4](#) настоящего Федерального закона в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

9) иные сведения, определенные положением о закупке.

Информация об изменениях: Часть 10 изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

Информация об изменениях: Пункт 5 изменен с 16 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 86-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 16 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 86-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

15) описание предмета такой закупки в соответствии с [частью 6.1 статьи 3](#) настоящего

Федерального закона;

Информация об изменениях: Часть 10 дополнена пунктом 15.1 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Пункт 15.1 [применяется](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

Информация об изменениях: Часть 10 дополнена пунктом 15.2 с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 109-ФЗ](#)

ГАРАНТ: Пункт 15.2 [применяется](#) к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 г.

15.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;

16) иные сведения, определенные положением о закупке.

Информация об изменениях: Часть 11 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

11. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

Информация об изменениях: Часть 12 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

Информация об изменениях: [Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ часть 13 статьи 4 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.](#)

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

13. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Информация об изменениях: Часть 14 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

14. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с настоящим

Федеральным законом и положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

Информация об изменениях: Часть 15 изменена с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

15. Не подлежат размещению в единой информационной системе информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, информация о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также информация о заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок. Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 16](#) настоящей статьи, а также о заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок, не подлежит размещению на официальном сайте. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующую информацию:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе информацию о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

16. Правительство Российской Федерации вправе определить:

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

1) конкретную закупку, информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте;

Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

2) **перечни** и (или) группы товаров, работ, услуг, информация о закупке которых не подлежит размещению на официальном сайте;

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3) **перечень** оснований неразмещения на официальном сайте информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор;

Информация об изменениях: Пункт 4 изменен с 1 апреля 2023 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

4) **перечни** и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными заказчиками, информация о закупке которых не подлежит размещению на официальном сайте.

17. **Порядок** подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации в соответствии с **частью 16** настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

*Информация об изменениях: Часть 18 изменена с 1 апреля 2023 г. - **Федеральный закон** от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ (в редакции **Федерального закона** от 28 июня 2022 г. № 231-ФЗ)*

См. предыдущую редакцию

18. Размещение заказчиками в единой информационной системе информации о закупке, предоставление доступа к такой информации осуществляются без взимания платы. **Порядок** размещения в единой информационной системе, на официальном сайте положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке, предоставления информации и документов из единой информационной системы устанавливается Правительством Российской Федерации. **Порядок** регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной системы.

*Информация об изменениях: Часть 18.1 изменена с 24 февраля 2021 г. - **Федеральный закон** от 24 февраля 2021 г. № 20-ФЗ*

*Изменения **распространяются** на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.*

См. предыдущую редакцию

18.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе. **Порядок** ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы, сроки размещения такой информации и документов в указанном реестре устанавливаются Правительством Российской Федерации.

*Информация об изменениях: Часть 19 изменена с 1 июля 2018 г. - **Федеральный закон** от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с **частью 3 статьи 4.1** настоящего Федерального закона;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

*Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в часть 20 статьи 4 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 января 2014 г.*

См. текст части в предыдущей редакции

20. **Порядок** размещения в единой информационной системе информации, предусмотренной **частью 2.1 статьи 1** настоящего Федерального закона, и требования к такой информации устанавливаются Правительством Российской Федерации. До вступления в силу такого порядка информация, предусмотренная частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, размещается на сайтах юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

*Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ статья 4 настоящего Федерального закона дополнена частью 21, **вступающей в силу** с 1 января 2016 г.*

21. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

*Информация об изменениях: Статья 4 дополнена частью 22 с 31 декабря 2017 г. - **Федеральный закон** от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ*

22. Юридические лица, указанные в **части 2 статьи 1** настоящего Федерального закона, вправе

создавать корпоративные информационные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, взаимодействующие с единой информационной системой (далее - корпоративные информационные системы).

Информация об изменениях: Статья 4 дополнена частью 23 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

23. К взаимодействию корпоративных информационных систем с единой информационной системой предъявляются следующие требования:

1) порядок формирования электронных документов, подлежащих размещению в корпоративных информационных системах, информационные технологии и технические средства, применяемые при создании и эксплуатации этих систем, должны обеспечивать возможность взаимодействия корпоративных информационных систем с единой информационной системой. Если формирование таких электронных документов осуществляется в корпоративных информационных системах, исчисление предусмотренных настоящим Федеральным законом сроков размещения таких электронных документов в единой информационной системе начинается с момента фиксации времени поступления таких электронных документов в единую информационную систему;

2) в корпоративных информационных системах в соответствии с порядком пользования единой информационной системой, установление которого предусмотрено [частью 6 статьи 4](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подлежат применению справочники, реестры и классификаторы, используемые в единой информационной системе;

Информация об изменениях: Пункт 3 изменен с 1 октября 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

3) обмен информацией между корпоративными информационными системами и единой информационной системой, способы, сроки (периодичность) передачи информации по защищенным каналам связи в рамках этого обмена определяются порядком информационного взаимодействия единой информационной системы с иными информационными системами, установление которого предусмотрено [частью 2 статьи 4](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) электронные документы, передаваемые из корпоративных информационных систем в единую информационную систему, подписываются электронной подписью.

Информация об изменениях: Статья 4 дополнена частью 24 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

24. Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, созданные в соответствии с [частью 7 статьи 4](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и взаимодействующие с единой информационной системой, могут обеспечивать возможность размещения информации, которая подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Информация об изменениях: Статья 4 дополнена частью 25 с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ](#)

25. В случае, если информация о конкурентной закупке, размещенная в корпоративных информационных системах в сфере закупок товаров, работ, услуг, региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок, не соответствует информации об этой закупке, размещенной в единой информационной системе, приоритет имеет информация, размещенная в единой информационной системе.

Информация об изменениях: Статья 4 дополнена частью 26 с 1 апреля 2021 г. - [Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ](#)

26. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок, представляющий собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок. [Порядок](#) и срок осуществления мониторинга закупок, [требования](#) к его содержанию устанавливаются

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ [настоящий Федеральный закон](#) дополнен [статьей 4.1, вступающей в силу с 1 января 2015 г.](#)

Статья 4.1. Реестр договоров, заключенных заказчиками

ГАРАНТ: См. Энциклопедии, [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 4.1 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Часть 1](#) изменена с 24 февраля 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 24 февраля 2021 г. № 20-ФЗ

Изменения [распространяются](#) на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). [Порядок](#) ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него [информация и документы](#) о закупках, [сроки](#) размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: [Часть 2](#) изменена с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные [частью 15 статьи 4](#) настоящего Федерального закона, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 1](#) настоящей статьи, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

Информация об изменениях: [Часть 3](#) изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

3. В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат размещению в единой информационной системе.

Статья 5. Реестр недобросовестных поставщиков

ГАРАНТ: См. Энциклопедии, [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в [часть 1 статьи 5](#) настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу с 1 января 2014 г.](#)

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется [федеральным органом](#) исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в единой информационной системе.

Информация об изменениях: [Часть 2](#) изменена с 9 июля 2022 г. - [Федеральный закон](#) от 28 июня 2022 г. № 231-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении

которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

3. **Перечень** сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, **порядок** направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, **порядок** ведения реестра недобросовестных поставщиков, **требования** к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации.

*Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в часть 4 статьи 5 настоящего Федерального закона внесены изменения, **вступающие в силу** с 1 января 2014 г.*

См. текст части в предыдущей редакции

4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

5. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра.

6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

*Информация об изменениях: **Федеральным законом** от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 5.1, **вступающей в силу** с 1 ноября 2015 г.*

ГАРАНТ: Положения статьи 5.1 настоящего Федерального закона (в редакции **Федерального закона** от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ) в части регулирования вопросов, связанных с осуществлением оценки соответствия или мониторинга соответствия утвержденных планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, **применяются** с 1 января 2016 г.

Статья 5.1. Проведение оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 5.1 настоящего Федерального закона

1. Оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в **порядке**, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона, с использованием единой информационной системы (далее - оценка соответствия) подлежат проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, в случае, если они предусматривают изменение раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, до утверждения таких планов, изменений, вносимых в такие планы, конкретными заказчиками, **перечень** которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Мониторингу соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в **порядке**, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3**

настоящего Федерального закона, с использованием единой информационной системы (далее - мониторинг соответствия) подлежат утвержденные план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменения, внесенные в такие планы, в случае, если они предусматривают изменение раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, годовой отчет о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовой отчет о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 настоящего Федерального закона.

3. Оценка соответствия осуществляется:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в отношении проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, проектов изменений, вносимых в такие планы, подготовленных конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона;

*Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 19 августа 2024 г. - **Федеральный закон** от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ*

[См. предыдущую редакцию](#)

2) исполнительными органами субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями в отношении проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, подготовленных конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона.

4. Мониторинг соответствия осуществляется:

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в отношении утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, а также годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), подготовленных отдельными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона;

*Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 19 августа 2024 г. - **Федеральный закон** от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ*

[См. предыдущую редакцию](#)

2) исполнительными органами субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями в отношении утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, а также годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства), подготовленных отдельными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона.

5. Предметом оценки соответствия и мониторинга соответствия утвержденного плана закупки товаров, работ, услуг или проекта такого плана являются:

1) соблюдение установленного Правительством Российской Федерации годового объема закупки, который планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) соответствие раздела плана закупки товаров, работ, услуг, предусматривающего осуществление закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, проекта такого плана утвержденному заказчиком перечню товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом отсутствие утвержденным заказчиком такого перечня является основанием для направления этому заказчику уведомления, предусмотренного **частью**

10 настоящей статьи.

6. Предметом оценки соответствия и мониторинга соответствия утвержденного плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств или проекта такого плана является соблюдение установленного Правительством Российской Федерации годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить конкретными заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, у субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Предметом оценки соответствия и мониторинга соответствия утвержденных изменений плана закупки товаров, работ, услуг, предусматривающих изменение раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, либо проекта таких изменений являются:

1) соблюдение ранее установленного в плане закупки товаров, работ, услуг годового объема закупки, которую планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) соответствие раздела плана закупки товаров, работ, услуг, предусматривающего осуществление закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, проекта такого плана утвержденному заказчиком перечню товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом отсутствие утвержденного заказчиком перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, является основанием для направления этому заказчику уведомления, предусмотренного [частью 10](#) настоящей статьи.

8. Предметом оценки соответствия и мониторинга соответствия утвержденных изменений плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, предусматривающих изменение раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, либо проекта таких изменений является соблюдение установленного Правительством Российской Федерации годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которую планируется осуществить конкретными заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, у субъектов малого и среднего предпринимательства.

9. Предметом мониторинга годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) является соблюдение:

1) установленных Правительством Российской Федерации годового объема закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) установленных Правительством Российской Федерации [требований](#) к содержанию таких годовых отчетов.

10. По результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия выдается заключение о соответствии ([положительное заключение](#)) или уведомление о несоответствии ([уведомление](#)) утвержденных плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства).

11. В случае выдачи заказчику уведомления такой заказчик обязан устранить в течение срока, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, указанное в уведомлении несоответствие и разместить в единой информационной системе изменения, внесенные в план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проект таких планов, проект изменений, вносимых в такие планы, либо в случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 5](#) или [пунктом 2 части 7](#) настоящей статьи, разместить в единой информационной системе утвержденный заказчиком перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.

12. Допускается повторное размещение в единой информационной системе годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) для проведения мониторинга соответствия в случае, если при составлении годового отчета допущена техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка).

13. Повторные оценка соответствия или мониторинг соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) проводится в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

14. В случае устранения заказчиком несоответствия, указанного в уведомлении, такому заказчику выдается положительное заключение в отношении утвержденного плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства).

15. В случае неустранения заказчиком несоответствия, указанного в уведомлении, такому заказчику выдается заключение о несоответствии (**отрицательное заключение**) в отношении утвержденного плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства).

Информация об изменениях: Часть 16 изменена с 1 июля 2022 г. - [Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

16. Уведомления и заключения, предусмотренные **частями 10 - 15** настоящей статьи, подлежат размещению в единой информационной системе в порядках, утвержденных в соответствии с **подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона. Такие уведомления и заключения, выданные в отношении планов закупки, предусмотренных настоящим Федеральным законом и содержащих информацию о закупках, предусмотренных **частью 15** настоящей статьи, не подлежат размещению на официальном сайте.

Информация об изменениях: Часть 17 изменена с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

17. После выдачи корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, исполнительным органом субъекта Российской Федерации или созданной им организацией отрицательного заключения:

1) в случае проведения оценки соответствия в отношении проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчик вправе утвердить план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты которых представлялись для проведения оценки соответствия. При этом реализация утвержденного плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (за исключением планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков в соответствии с отдельными решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации) приостанавливается по решению антимонопольного органа в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с **пунктом 2 части 8.2 статьи 3** настоящего Федерального закона, в планируемом годовом объеме закупки, участниками которой согласно указанным утвержденным планам являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, по перечню товаров, работ, услуг, выбираемых заказчиком;

2) в случае проведения мониторинга соответствия в отношении утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,

лекарственных средств реализация утвержденных плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (за исключением планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков в соответствии с отдельными решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации) приостанавливается по решению антимонопольного органа в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, в планируемом годовом объеме закупки, участниками которой согласно указанным утвержденным планам являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, по перечню товаров, работ, услуг, выбираемых заказчиком;

3) в случае проведения оценки соответствия или мониторинга соответствия в отношении проектов изменений, вносимых в план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, либо утвержденных изменений, внесенных в такие планы, указанные проекты изменений не подлежат утверждению и размещению в единой информационной системе, а утвержденные изменения, внесенные в такие планы, считаются не размещенными в единой информационной системе до даты выдачи положительного заключения, предусмотренного [частью 14](#) настоящей статьи.

18. В течение срока, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, планы, изменения, внесенные в планы, проекты планов, проекты изменений, вносимых в планы, указанные в [части 17](#) настоящей статьи, могут быть размещены заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 8.2 статьи 3](#) настоящего Федерального закона, в единой информационной системе повторно для осуществления оценки соответствия или мониторинга соответствия.

19. В случае выдачи отрицательного заключения, предусмотренного [частью 15](#) настоящей статьи, не допускается размещение в единой информационной системе информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, в планируемом годовом объеме закупки, участниками которой согласно утвержденным планам закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, по перечню товаров, работ, услуг, выбираемых заказчиком.

Статья 6. Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#), [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Статья 6.1 изменена с 19 августа 2024 г. - [Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

Статья 6.1. Ведомственный контроль закупочной деятельности

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 6.1 настоящего Федерального закона

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении соответственно федеральных государственных учреждений, государственных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных учреждений, права собственника имущества соответственно федеральных государственных унитарных предприятий, государственных унитарных предприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных унитарных предприятий, уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской Федерации осуществляют **ведомственный контроль** за соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в [порядке](#), установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, местными администрациями.

Статья 7. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

ГАРАНТ: См. [Энциклопедии](#), [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 7

настоящего Федерального закона

За нарушение требований настоящего Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТ: Об ответственности заказчика за нарушения положений настоящего Федерального закона см. [справку](#)

Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

ГАРАНТ: См. Энциклопедии, [позиции высших судов](#) и другие комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, за исключением [части 3 статьи 4](#) настоящего Федерального закона.

2. [Часть 3 статьи 4](#) настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2015 года.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в [часть 3 статьи 8](#) настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

ГАРАНТ: Согласно [Постановлению](#) Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 662 положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки и иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке размещению на [официальном сайте](#) РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны размещаться на указанном сайте с 1 октября 2012 г.

3. До 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке размещению в единой информационной системе, размещаются на сайте заказчика. После 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке размещению в единой информационной системе, размещаются в единой информационной системе.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ [часть 4 статьи 8](#) настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, [вступающей в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

4. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона заказчика, указанные в [пунктах 1 - 3 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона (за исключением заказчиков, указанных в [частях 5 - 8](#) настоящей статьи), не разместили в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, утвержденное положение о закупке, такие заказчики при закупке руководствуются положениями [Федерального закона](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения утвержденного положения о закупке.

Информация об изменениях: [Часть 5](#) изменена с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный закон](#) от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Заказчики, указанные в [пунктах 1 - 3 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона и созданные после дня [вступления в силу](#) настоящего Федерального закона, утверждают в течение трех месяцев с даты их регистрации в едином государственном реестре юридических лиц положение о закупке. Заказчики, указанные в [пунктах 2 и 3 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона и созданные после 1 февраля 2018 года, в течение трех месяцев с даты их регистрации в едином государственном реестре юридических лиц утверждают положения о закупке или принимают решения о присоединении к положению о закупке в соответствии с [частями 3 - 5 статьи 2](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: [Статья 8](#) дополнена [частью 5.1](#) с 31 декабря 2017 г. - [Федеральный](#)

закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ

5.1. Если в течение срока, предусмотренного настоящим Федеральным законом, заказчик в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона не разместил утвержденное им положение о закупке или принятое им решение о присоединении к положению о закупке, на такого заказчика до дня размещения им в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона утвержденного положения о закупке или решения о присоединении к положению о закупке распространяются положения **Федерального закона** от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:

- 1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- 2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с **частями 1 - 3, 5 - 8 статьи 30** Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом для целей настоящей части под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года;
- 4) применения требований к участникам закупок;
- 5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупки;
- 6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок;

*Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 1 января 2022 г. - **Федеральный закон** от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с **параграфами 2 и 3 главы 3** Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики:

а) направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров в соответствии с настоящим Федеральным законом;

*Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 января 2022 г. - **Федеральный закон** от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

б) не проводят согласование применения закрытого конкурса, закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление такого согласования;

8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных **частью 1 статьи 93** Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики:

*Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 января 2022 г. - **Федеральный закон** от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

а) не проводят согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся;

б) не направляют в контрольный орган в сфере закупок уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

*Информация об изменениях: Часть 6 изменена с 31 декабря 2017 г. - **Федеральный закон** от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ*

См. предыдущую редакцию

6. В случае изменения совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования в уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия указанных в [пунктах 1 и 2 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли указанных дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ, в результате которого на отношения, возникающие в связи с закупкой товаров, работ, услуг заказчиком, распространяются положения настоящего Федерального закона, заказчик в течение трех месяцев с даты получения уведомления об изменении совокупной доли в соответствии с [частью 3 статьи 1](#) настоящего Федерального закона размещает в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона утвержденное положение о закупке. В случае, если таким заказчиком в течение этого срока не размещено утвержденное положение о закупке, заказчик при закупке руководствуется положениями [Федерального закона](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" до дня размещения в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона утвержденного положения о закупке.

Информация об изменениях: Часть 7 изменена с 2 января 2021 г. - [Федеральный закон](#) от 22 декабря 2020 г. N 443-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, в случае, если общая выручка от указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 год от всех видов деятельности, осуществляемых такими организациями, а также дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в совокупности принадлежит государственным корпорациям, государственным компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, государственным унитарным предприятиям, государственным автономным учреждениям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, дочерним хозяйственным обществам этих дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля этих дочерних хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов, за исключением организаций, которые указаны в [части 2.1 статьи 1](#) настоящего Федерального закона и разместили в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, информацию, предусмотренную частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, применяют положения настоящего Федерального закона с 1 января 2013 года.

8. Муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями, хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные общества указанных дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия указанных дочерних хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов, применяют положения настоящего Федерального закона с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в часть 9 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения, [вступающие в силу](#) с 1 января 2014 г.

[См. текст части в предыдущей редакции](#)

9. С 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются заказчиками в единой информационной системе на трехлетний срок.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ статья 8 настоящего Федерального закона дополнена частью 10, [вступающей в силу](#) с 1 января 2014 г.

10. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

ГАРАНТ: [Приказом](#) Федерального казначейства от 22 декабря 2015 г. N 354 единая информационная система в сфере закупок введена в эксплуатацию с 1 января 2016 г.

Информация об изменениях: [Федеральным законом](#) от 13 июля 2015 г. N 249-ФЗ [статья 8](#) настоящего Федерального закона дополнена частью 11, [вступающей в силу](#) по истечении 180 дней после дня [официального опубликования](#) названного Федерального закона

11. Положения [статьи 3.1](#) настоящего Федерального закона распространяются на реализуемые инвестиционные проекты, за исключением инвестиционных проектов, в рамках которых на день вступления в силу указанных положений требования к закупаемой продукции машиностроения, подлежащей включению в перечни, установлены утвержденной заказчиком или юридическим лицом, указанным в [части 5 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, проектной документацией и (или) заключены договоры в отношении конкретной продукции машиностроения, подлежащей включению в перечни.

Информация об изменениях: [Часть 12](#) изменена с 29 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

12. До 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки для осуществления закупок, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 5 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, в 2018 году.

Информация об изменениях: [Статья 8](#) дополнена частью 12.1 с 31 июля 2019 г. - [Федеральный закон](#) от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ

12.1. До 1 октября 2019 года бюджетные учреждения, государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки для осуществления закупок, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 4, подпунктом "а" пункта 5 части 2 статьи 1](#) настоящего Федерального закона, в 2019 году.

Информация об изменениях: [Часть 13](#) изменена с 29 июня 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ

[См. предыдущую редакцию](#)

13. Государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе осуществлять закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом после размещения положения о закупке и плана закупки в единой информационной системе.

Информация об изменениях: [Статья 8](#) дополнена частью 14 с 1 июля 2018 г. - [Федеральный закон](#) от 29 июня 2018 г. N 174-ФЗ

14. Положения [статьи 3.4](#) настоящего Федерального закона применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после [даты начала](#) функционирования операторов электронных площадок в соответствии с [едиными требованиями](#), предусмотренными [Федеральным законом](#) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и [дополнительными требованиями](#), установленными Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 10 статьи 3.4](#) настоящего Федерального закона.

Информация об изменениях: [Статья 8](#) дополнена частью 15 с 28 марта 2020 г. - [Федеральный закон](#) от 27 декабря 2019 г. N 474-ФЗ

15. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного [Федеральным законом](#) от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Информация об изменениях: Статья 8 дополнена частью 16 с 4 августа 2023 г. - [Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 444-ФЗ](#)

16. Установить, что до 30 июня 2024 года включительно государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации, на которые законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации возложены полномочия по поставке лекарственных средств, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, расходных материалов, средств для дезинфекции, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий, осуществляют закупки для целей исполнения обязательств по контрактам, заключенным на основании [части 76 статьи 112](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь положениями нормативных правовых актов, принятых Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 3 статьи 14](#), [частью 6 статьи 23](#), [пунктом 6 части 1](#) и [частью 5 статьи 33](#), [пунктом 2 части 29 статьи 34](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
18 июля 2011 г.
N 223-ФЗ